

学生A、B及びCは、急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした反撃行為（第1暴行）に続けて、侵害終了後も継続して追撃行為（第2暴行）に及んだ事例に関して、次の各【見解】のうち、いずれか異なる見解を採り、後記【会話】のとおり議論している。学生A、B及びCの採る見解として正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- ア. 防衛の意思が継続している限りで、侵害現時の第1暴行と侵害終了後の第2暴行を一体的に評価し、1個の過剰防衛の成立を認める。
- イ. 防衛の意思が継続しているか否かにかかわらず、第1暴行については正当防衛の成立を認め、第2暴行については単なる違法行為として扱う。
- ウ. 防衛の意思が継続している限りで、第1暴行については正当防衛の成立を認め、第2暴行については過剰防衛の成立を認める。

【会 話】

学生A. 第1暴行から傷害結果が発生した場合、第1暴行を単独で評価すれば正当防衛となり、相手方に対する傷害結果は適法とされるはずなのに、Bさんの見解だと、同じ傷害結果を違法と評価することになってしまい不都合ですね。

学生B. そうでしょうか。むしろ、私は、社会的にひとまとまりのエピソードとみられる事態については、1個の法的評価を与えるべきだと考えます。私の見解によれば、第1暴行と第2暴行のどちらから結果が生じたのかが分からない場合であっても、生じた結果に対する責任を問うことができます。

学生C. 正当防衛から生じた可能性のある結果に責任を問うのは不当ではありませんか。

学生A. その点はCさんに賛成です。しかし、私は、第2暴行については、違法性の減少を認めることができないので、Cさんと同じ見解は採りません。

学生C. 私は、追撃行為についても、防衛行為としての性格をなお肯定できる限りで、過剰防衛を認めてよいだけの責任減少があると考えます。

1. A－ア B－イ C－ウ
2. A－ア B－ウ C－イ
3. A－イ B－ア C－ウ
4. A－イ B－ウ C－ア
5. A－ウ B－ア C－イ

No90

正当防衛

正答率

予備R6-11

正 解

3

85%

Aの第1発言は、Bが採る見解に対する批判となっている。過剰防衛の場合には、違法性が減少するだけであり、阻却されるわけではないから、傷害結果を違法と評価することになる。第1暴行について正当防衛の成立を認めず、過剰防衛の成立を認めている見解は、アのみである。したがって、Bが採る見解は、アであることが分かる。Bがその第1発言において、「社会的にひとまとまりのエピソードとみられる事態については、1個の法的評価を与えるべきだと考え」、第1暴行と第2暴行を「一体的に評価し」ていることから、Bがアを採っていることが分かる。

Aの第2発言は、Aが採る見解の内容となっている。第2暴行について、違法性の減少を認めることができなければ、過剰防衛の成立は認められず、単なる違法行為として扱うことになる。このような見解は、イである。したがって、Aが採る見解は、イであることが分かる。

そうすると、Cが採る見解は、残ったウであることが分かる。Cの第2発言が、Cが採る見解の内容となっていて、追撃行為である第2暴行についても過剰防衛を認める内容になっていることから、Cがウを採っていることが分かる。

以上により、学生A、B及びCの採る見解として正しいものの組合せは、A－イ、B－ア、C－ウであり、したがって、正解は肢3となる。